

우체국물류지원단

주의·개선요구 및 통보

제 목 성실의무 위반에 관한 사항
관 계 부 서 우체국물류지원단 **지사
내 용

1. 사건개요

우체국물류지원단 ***우체국 소속 위탁배달원 ***은 2018.06.25.부터 ***우체국 소포배달사업 관리업무(배달 검임)를 수행하고 있으며, 2023년 7월경 ***우체국 난배달지역¹⁾을 **지사에 사실과 다르게 보고하고, 난배달지역을 배달하는 *** 배달원에게 부적절한 언행을 한 사실이 있다.

우체국물류지원단 **지사 *** 과장은 2022.01.01.부터 **지사 소포배달사업 운영을 담당하고 있으며, 2023년 7월경 ***에게 사실과 다른 난배달지역을 보고받은 후 사실관계를 면밀히 확인하지 않고, ***에게 난배달수수료를 오지급하고 있다고 판단하여 2023년 8월분 난배달수수료를 임의 미지급한 사실이 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「취업규칙」 제5조(신의성실의 원칙)에 의하면 지원단의 직원은 지원단의 제규정을 준수하고 맡은 바 임무를 성실히 능률적으로 완수하여야 하며, 신의로써 직원 상호 협조하고 품성을 도야하여 지원단의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그리고, 「소포우편물 배달 위수탁 계약서」 제19조제3항제2호에 따르면 위탁업무 중 폭언을 했을 경우 제재²⁾ 토록 명시하고 있다.

1) 난배달지역은 시장, 노후주택, 도서지역 등 타 지역대비 배달업무가 어려운 지역으로서 해당 지역을 배달하는 위탁배달원에게는 수수료 지급 시 추가 수수료(난배달 수수료)를 더하여 지급

2) 소포우편물 위수탁 계약서 제19조제3항에 따르면 수탁자가 각 호를 위반할 경우 위탁자는 서면으로 1회 주의, 2회 경고, 3회 해지통보 한다.라고 명시

또한, 2021.02.04.자 택배기획팀은 난배달수수료 지급대상자 조정 계획을 수립·통보하였고, 소포배달원 ***은 ‘난배달수수료 지급대상자 선정위원회(2021.03.08., 불인정)’ 및 ‘난배달수수료 이의신청 선정위원회(2021.07.12., 인정)’를 통해 자신이 배달하는 5개 지역³⁾을 난배달 지역으로 승인받은 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ***우체국 위탁배달원 ***의 경우

위 사람은 2023.07.07. 소포배달원 결원 예정에 따른 배달구 조정으로 ***에게 난배달지역이 조정될 수 있다고 통보하였으나, ***이 이의를 제기하였고, 그 내용을 **지사 ***과장에게 보고하는 과정⁴⁾에서 ‘난배달 지역은 승인동이지만, 승인동을 배달하지 않는 ***이 난배달수수료를 받고 있어 이를 바로잡아야 한다’며 난배달지역 설정 내역을 사실과 다르게 보고하였다.

또한, 2023.09.09. 소포배달원 ***과 난배달지역 수수료 조정에 대한 이의제기 관련 대화 중 ‘하여튼 명칭한 짓은 혼자 하는 거야’라며 부적절한 언행을 한 사실이 있다.⁵⁾

나. **지사 *** 과장의 경우

위 사람은 2023.07월 경 ***에게 난배달지역 설정 내역을 사실과 다르게 보고를 받은 후, 담당자로서 사실관계를 면밀히 확인하지 않아 사실관계를 오판하였으며, 정당한 절차에 따라 난배달지역을 승인 받아 난배달수수료를 받고 있다는 ***의 일관된 주장에도 불구하고, 2023년 8월분 난배달수수료 88,330원을 당사자 동의 없이 미지급 하였다.

3) ***우체국 소포배달원 ***은 ‘종로 63길, 청계천로 375, 난계로 25길·27길, 종로 56길·58길, 지봉로 12가길의 5개 지역을 난배달 지역으로 신청하고 위원회를 통해 승인을 받음

4) ***은 ***의 난배달지역 조정 통보에 대하여 ***우체국 관리자(위탁팀장) 이석호에게 사실관계를 문의하였고, 이석호는 해당내용을 **지사에 보고하였으며, **지사에서는 ***에게 정확한 사실관계 보고를 요구

5) 신고인 ***은 ***의 4가지 언행(2023.7.11., ①‘횡령이 아니라 횡령처럼 된 거잖아’, 2023.09.09., ②‘그냥 알아서 법적으로 하든가’, ③‘그런 얘기는 나한테 안했으니까 변호사님한테 얘기하라고’, ④‘하여튼 명칭한 짓은 혼자 하는 거야’)에 대하여 부적절한 언행으로 신고하였으나, 위원회 의결결과 ④‘하여튼 명칭한 짓은 혼자 하는 거야’만 부적절한 언행으로 판단

관련자 의견 및 검토결과

위탁배달원 ***은 2023.07.07. **지사 *** 과장에게 난배달지역을 사실과 다르게 보고한 사유에 대하여 2021년 난배달지역 설정 시 신청서 접수절차 변경⁶⁾으로 ***의 배달구역인 5개 지역으로 하는 난배달지역 설정내역을 알지 못했다고 주장하고 있다.

하지만, ***은 2018.06.25.부터 ***우체국 관리업무를 수행하였고, 신고인이 장기간 난배달수수료를 지급받고 있는 사실을 알고 있었다고 진술⁷⁾한 점에 있어 ***의 난배달지역 설정 내역(5개 지역)을 알지 못했다는 주장은 수용하기 어렵다.

지사 * 과장은 관련문서를 확인하였으나, 2018년 문서에는 난배달지역이 승인동으로 기재되어 있었지만, 2021년 문서에는 난배달지역 기재내역이 없어 ***의 보고를 믿을 수 밖에 없었다고 주장하고 있다.

하지만, 2021년 난배달지역 설정 시 5개 지역으로 하는 신고인의 신청서가 **지사에서 본사에 송부했던 문서⁸⁾에 첨부되어 있던 점, ***이 자신은 정당하게 난배달지역을 신청하여 승인을 받았다고 일관되게 주장한 점, 2021년부터 현재까지 장기간 ***에게 난배달수수료를 지급했던 점에 있어 **지사 소포배달사업을 관리하는 담당자로서 사실관계를 면밀히 확인할 필요성과 확인할 수 있는 요소가 있었으며,

특히, ***과 통화 시 ***의 일관된 의견을 묵살하며 난배달수수료 부당수급, 314만원의 환수 등을 언급하고, 당사자의 동의 없이 2023년 8월 분 난배달수수료 88,330원을 미지급한 점은 부적절한 행정처리로 판단된다.

6) 2021년 이전 난배달지역 신청은 배달원의 신청서 및 팀장의견(서명)으로 난배달수수료 신청서를 제출하였으나, 2021년 난배달지역 신청은 팀장의견 없이 노동조합에서 택배원 신청서를 접수하여 제출하였다고 진술

7) ***은 난배달수수료가 ***에게 잘못 지급되고 있지만, 현장에서 자체적으로 해결하기 위해 **지사에 보고하지 않았다고 진술하였으나, 난배달 조정 관련 업무(지역 설정, 수수료 정산 등)는 현장에서 자체적으로 해결할 수 없는 중요 행정사안으로 ***의 주장은 불수용

8) **지사-5676(2021.04.26., 난배달수수료 조정 결과에 대한 이의신청 내역 송부(**지사)

단, 수수료 미지급 전 사실관계 확인을 위해 ***에게 4차례 유선과 문자로 면담을 요청⁹⁾했던 점, 미지급한 수수료를 익월(2023년 9월 분) 수수료 정산 시 정정하여 지급한 점, 부적절한 업무처리에 대한 후속조치를 마련한 점¹⁰⁾에 있어, 난배달지역 확인과 부적절한 업무처리를 바로잡으려 했던 노력은 인정된다.

신고인 ***의 피신고인 ***과 ***과장이 부적절한 언행을 했다는 주장(증거 제출)에 대하여 감사처분심의회 심의 결과 아래 [표]와 같이 「***의 ‘하여튼 멍청한 짓은 혼자 하는 거야’의 언행」은 업무상 적정범위를 벗어난 부적절한 언행으로 판단하였다.

[표] ***, ***과장의 부적절한 언행 판단

발언자	날 자	부적절한 언행(신고인 *** 의견)	처분심의회 판단
***	2023.07.11.	횡령이 아니라 횡령처럼 된 거잖아. 지금 따지고 보면은	가정을 전제로 한 말로 부적절한 언행 미해당
	2023.09.09.	그냥 알아서 법적으로 하든가.	법적 절차안대로 부적절한 언행 미해당
	2023.09.09.	그런 얘기는 나한테 안했으니까 변호사님한테 얘기하라고	
	2023.09.09.	하여튼 멍청한 짓은 혼자 하는 거야	부적절한 언행 해당
***	2023.08.04.	그 배달한 지역 갖고 수수료를 지금 받고 계시면 네 그거에 대한 책임도 분명히 지셔야 돼요	행정절차에 안내로 부적절한 언행 미해당
	2023.09.11.	2020년 7월부터 난배달 지역을 배달 안 하셔가지고 대략적으로 314만원 정도를 환수가 필요하고	
	2023.09.11.	현재 저희가 또 만나서 얘기할 게 이거 하고 플러스 경고장 주의장을 내려보낼 사유가 또 있으니까 그것도 확인하시고	

9) 유선통화 2회(2023.7.12., 2023.08.08.) 및 문자(2023.08.09., 2023.09.11.)로 **지사 ***과장은 ***에게 **지사에서 대면협의를 하자고 요청(*** 불응)

10) **지사에서 미숙한 업무처리에 대한 사과문 게시 등 문제를 바로잡기 위한 자구책을 준비하였고, 2023.10.30. 노동조합이 참가한 회의에서 자구책을 공지하였으나, 추후 논의토록 함

조치할 사항

① ****실장은 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치해 주시고, (주의)

② **지사장은 부적절한 언행을 한 ***에게 「소포우편물 배달 위·수탁 계약서」 제19조제3항제2호에 의거한 제재 및 재발방지를 위한 난배달지역 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (통보)